SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3194428 - SP (2026/0081594-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ**
AGRAVANTE	:	ALLAN DIAS FERREIRA
ADVOGADO	:	PAULO RICARDO FERREIRA - SP392707
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

ALLAN DIAS FERREIRA interpõe agravo regimental contra decisão de fls. 424-425, proferida pela Presidência desta Corte Superior de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do enunciado na Súmula n. 182 do STJ.

A defesa alega, em síntese, que, ao contrário do que afirmado, os argumentos invocados para não admitir o recurso especial foram devidamente impugnados no agravo em recurso especial.

Requer, assim, a reconsideração do *decisum* anteriormente proferido ou a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja aplicada em 2/3 a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em favor do acusado, com a consequente fixação do regime inicial aberto e substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de São Paulo requereu o não conhecimento do agravo regimental.

Decido.

I. Juízo de retratação

De fato, entendo que assiste razão ao agravante quando afirma que a decisão de fls. 424-425 se equivocou ao aplicar a Súmula n. 182 do STJ.

Documento eletrônico VDA57777595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/06/2026 às 16:00:04 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2026 15:45:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/06/2026. Código de Controle do Documento: 8b05bbbc-faa0-4c1f-bf49-e1a8afe57657

O Tribunal *a quo* obstou o prosseguimento do recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) ausência de prequestionamento; b) Súmula n. 283 do STF; b) Súmula n. 7 do STJ.

O agravante, nas razões do agravo em recurso especial, **impugnou todos os argumentos invocados pela Corte de origem**, motivo pelo qual afasto a incidência do enunciado na Súmula n. 182 do STJ e, **dentro do juízo de retratação inerente ao agravo regimental, reconsidero a decisão de fls. 424-425**, na extensão e nos termos a seguir aduzidos.

Consequentemente, uma vez que o agravo é tempestivo e infirmou o fundamento da decisão agravada, passo à nova análise do recurso especial, por meio do qual a defesa pleiteia, em síntese, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

II. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas

No que tange à pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, verifico que não há como ser reconhecido o benefício em favor do réu, haja vista a **vedação legal expressa** da concessão desse redutor aos acusados **possuidores de maus antecedentes** (fls. 116-118 dos autos principais).

No caso, o Juiz sentenciante salientou que, "embora se trate de acusado tecnicamente primário, possui condenação criminal definitiva anterior (páginas 116/118), o que caracteriza maus antecedentes e indica a necessidade de exasperação da pena-base" (fls. 227-228).

III. Regime e substituição da pena

Diante do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da reprimenda, fica mantida a imposição do **regime inicial fechado**, pois, embora o réu haja sido definitivamente condenado a reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, teve a **pena-base fixada acima do mínimo legal** (fl. 228). Inteligência do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do CP.

Pela mesma razão anteriormente exposta - existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - e também pelo *quantum* da pena imposta ao réu (superior a 4 anos de reclusão), fica mantida a negativa de substituição da reprimenda

Documento eletrônico VDA57777595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/06/2026 às 16:00:04 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2026 15:45:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/06/2026. Código de Controle do Documento: 8b05bbbc-faa0-4c1f-bf49-e1a8afe57657

privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I e III, do CP.

III. Dispositivo

À vista do exposto, **reconsidero** a decisão de fls. 424-425, para **conhecer do agravo e negar provimento** ao recurso especial.

Publique-se e intimem-se.

Brasília (DF), 18 de junho de 2026.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator

Documento eletrônico VDA57777595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/06/2026 às 16:00:04 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2026 15:45:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/06/2026. Código de Controle do Documento: 8b05bbbc-faa0-4c1f-bf49-e1a8afe57657